

Prüfungsschema § 263 StGB — Betrug

Vermögensdelikte — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Tatbestand

1. Täuschung über Tatsachen

Jedes Verhalten, das objektiv geeignet und subjektiv darauf gerichtet ist, eine Fehlvorstellung über Tatsachen hervorzurufen — ausdrücklich, konkludent oder bei Garantenpflicht durch Unterlassen.

Beispiel: A verkauft B wissentlich ein gefälschtes Gemälde als Original — A täuscht B konkludent über die Echtheit des Kunstwerks als Tatsache.

2. Irrtum

Positive Fehlvorstellung über Tatsachen beim Getäuschten, kausal auf der Täuschung beruhend. Bloße Unkenntnis oder Gleichgültigkeit genügt nicht.

Beispiel: B glaubt aufgrund der Täuschung des A, das Gemälde sei ein echtes Original, und zahlt deshalb den geforderten hohen Kaufpreis.

3. Vermögensverfügung

Jedes Handeln, Dulden oder Unterlassen des Irrenden, das unmittelbar zur Vermögensminderung führt — freiwillig, sonst liegt Diebstahl/Raub näher.

Beispiel: B überweist im Irrtum über die Echtheit den Kaufpreis an A — diese Zahlung ist eine unmittelbar vermögensmindernde Vermögensverfügung des B.

4. Vermögensschaden

Nach dem Prinzip der Gesamtsaldierung: Vergleich des Vermögenswerts vor/nach der Verfügung, sofern keine gleichwertige Kompensation vorliegt.

Beispiel: B zahlt 10.000 Euro für das gefälschte Gemälde, das tatsächlich nur 50 Euro wert ist — sein Vermögen ist per Saldo um die Differenz gemindert.

II. Subjektiver Tatbestand

1. Vorsatz

Bezüglich sämtlicher objektiver Tatbestandsmerkmale, mindestens dolus eventualis.

Beispiel: A weiß bei Vertragsschluss sicher, dass das Gemälde eine Fälschung ist, und handelt bewusst in dem Bewusstsein, B zu täuschen — Vorsatz liegt vor.

2. Bereicherungsabsicht

Absicht, sich oder einen Dritten in stoffgleicher Weise zum Schaden zu bereichern; die erstrebte Bereicherung muss zudem rechtswidrig sein.

Beispiel: A will sich durch den überhöhten Kaufpreis selbst bereichern; diese Bereicherung entspricht spiegelbildlich dem Schaden des B und ist zudem rechtswidrig.

III. Rechtswidrigkeit

Wird durch die Tatbestandsverwirklichung indiziert; Rechtfertigungsgründe (§§ 32, 34 StGB) sind stets zu prüfen, aber im Regelfall fernliegend.

Beispiel: Die Täuschung des A über die Echtheit des Gemäldes erfüllt den Tatbestand des Betrugs; ein Rechtfertigungsgrund wie Notwehr ist nicht ersichtlich, die Tat bleibt rechtswidrig.

IV. Schuld

Schuldfähigkeit (§§ 19 ff. StGB) sowie das Fehlen von Entschuldigungs- bzw. Schuldausschließungsgründen.

Beispiel: A ist bei Tatbegehung 17 Jahre alt und wird nach den §§ 19 ff. StGB auf seine Schuldfähigkeit hin geprüft, da er nicht voll strafmündig sein könnte.

Typische Streitstände

Täuschung — Konkludente Täuschung

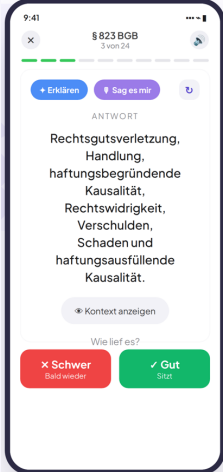
Umstritten ist, welcher Erklärungswert einem tatsächlichen Verhalten nach der Verkehrsanschauung zukommt — besonders relevant bei Zahlungswille und -fähigkeit im Vertragsschluss.

Vermögensschaden — Individueller Schadenseinschlag

Die Rechtsprechung korrigiert den rein wirtschaftlichen Vermögensbegriff: Ein Schaden liegt ausnahmsweise auch bei objektiver Gleichwertigkeit vor, wenn der Verfügende die Leistung nicht zumutbar nutzen kann.

Zweckverfehlung — Zweckverfehlungslehre beim Spendenbetrug

Beim Spendenbetrug ist umstritten, ob ein Schaden vorliegt, wenn ein sozial anerkannter Zweck durch die Täuschung verfehlt wird, ohne dass objektiv eine Gegenleistung geschuldet war.





Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.